

Кепілдік шарты / Договор гарантии
№ AQ5/2023/W/P/03125

Алматы қ., «05» желтоқсан 2023 ж.

г. Алматы, «05» декабря 2023 г.

Бұдан кейін «Лизинг беруші» деп аталатын «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың еншілес компаниясы «Center Leasing» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі атынан 21.10.2022 жылғы №1/28 Сенімхат негізінде іс-әрекет ететін "Банк ЦентрКредит" АҚ Алматы қалалық филиалы директорының орынбасары Каймолдина Ляйля Талгатовна ханым, бір жақтан және бұдан кейін «Лизинг алушы» деп аталатын, бір жақтан, "KazPromService" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, БСН 130940024372, атынан Жарғы негізінде іс-әрекет ететін Директор Нурумова Виктория Юрьевна, екінші жақтан, бұдан кейін «Кепілгер» деп аталатын азаматша **Нурумова Виктория Юрьевна**, жеке куәлігі №050917144, 27.07.2021ж. ҚР ИМ берген, ЖСН 731102400045, келесі мекенжайы бойынша тұратын: Қазақстан Республикасы, Астана қ-сы, Бектурова к-сі, 1 үй, 128 п., үшінші жақтан, төмендегі мәселелер жөнінде осы Кепілдік шартын (бұдан кейін – Кепілдік) жасасты:

1. Кепілдік Лизинг беруші мен Лизинг алушы арасында жасалған **05.12.2023ж. №AQ5/2023/U/S/221974 Қаржы лизингі шарты** (бұдан кейін – Шарт) бойынша Лизинг алушының Лизинг беруші алдындағы міндеттемелерінің орындалуын қамсыздандыру тәсілі болып табылады, оның талаптарына сәйкес Лизинг беруші Лизинг алушыға Лизинг нысанын (құрылыс техникасын сатып алу: Автокран XCMG моделі QY25K5S, шығарылған жылы - 2023 жыл, саны 1 (бір) бірлік, Мұнара краны XCMG моделі XGT6013B-8S1 2023 жыл, саны 1 (бір) бірлік) береді, оны пайдаланғаны үшін Лизинг алушы Шартта белгіленген талаптарға сәйкес негізгі борыш сомасының жылдық 21% (Жиырма бір пайызы) мөлшерінде сыйақы (бұдан кейін – Сыйақы) төлеу арқылы 42 (Қырық екі) ай мерзіміне 100 222 500,00 (Жүз миллион екі жүз жиырма екі мың бес жүз) теңге мөлшерінде төлем (бұдан кейін – Негізгі борыш) жасауға міндетті.

Дочерняя компания АО «Банк ЦентрКредит» Товарищество с ограниченной ответственностью «Center Leasing» в лице заместителя директора Алматинского городского филиала АО «Банк ЦентрКредит» г-жи Каймолдиной Ляйлы Талгатовны, действующей на основании Доверенности №1/28 от 21.10.2022 года, далее именуемое «Лизингодатель», с одной стороны, Товарищество с ограниченной ответственностью "KazPromService", БИН 130940024372, в лице Директора Нурумовой Виктории Юрьевны, действующей на основании Устава, далее именуемое «Лизингополучатель», со второй стороны, гражданка **Нурумова Виктория Юрьевна**, удостоверение личности №050917144 от 27.07.2021г., выдано МВД РК, ИИН 731102400045, проживающая по адресу: Республика Казахстан, г. Астана, ул. Бектурова, д. 1, кв. 128, с третьей стороны, далее именуемая «Гарант», заключили настоящий Договор гарантии (далее - Гарантия) о нижеследующем: Гарантия является способом обеспечения исполнения обязательств Лизингополучателя перед Лизингодателем по **Договору финансового лизинга №AQ5/2023/U/S/221974 от 05.12.2023г.**, заключенному между Лизингодателем и Лизингополучателем (далее - Договор), согласно условиям которого, Лизингодатель предоставляет Лизингополучателю Предмет лизинга (приобретение строительной техники: Автокран XCMG Модель QY25K5D, год выпуска – 2023 год, в количестве 1 (одной) единицы, Башенный кран XCMG Модель XGT6013B-8S1 2023 года, в количестве 1 (одной) единицы) за пользование которым Лизингополучатель обязуется осуществить оплату в размере 100 222 500,00 (Сто миллионов двести двадцать две тысячи пятьсот) тенге (далее – Основной долг) сроком на 42 (Сорок два) месяца, с уплатой вознаграждения в размере 21% (Двадцать один процент) годовых от суммы основного долга (далее - Вознаграждение), на условиях, определенных Договором.

1.1. Кепілдік сомасында негізгі борыш, сыйақы, тұрақсыздық айыбы, Лизинг берушінің борыш сомасын талап етуге жұмсайтын шығыстар және осы Кепілдіктің 1.2.-т. көрсетілген Шартта көзделген барлық өзге берешектер сомасы қамтылады, бұл туралы біз/мен, Кепілгер хабардармыз және онымен сөзсіз келісеміз.

1.2. Кепілгер Лизинг беруші алдында Лизинг алушының Шартта көрсетілген міндеттемелерінің орындалуы үшін Лизинг алушымен бірігіп (бұдан кейін мәтін бойынша бірге «**Кепілдік сомасы**» деп аталады):

- негізгі борыш сомасын;
- сыйақы сомасын;
- негізгі борыш пен сыйақы бойынша мерзімінен кешіктірілген берешек үшін Шартқа сәйкес есептелетін тұрақсыздық айыбын;
- Лизинг берушінің борышты өндіріп алуына және/немесе Лизинг алушының өз міндеттемелерін орындамауынан немесе тиісті дәрежеде орындамауынан болған басқа шығыстары мен залалдарын қоса алғанда, бірақ олармен шектелмей, Лизинг алушы сияқты көлемде жауапкершілік көтереді.

Кепілдік бойынша талап Шарт бойынша борыштың барлық сомасын қамти алады немесе Талап Кепілгерге Шарт бойынша Лизинг алушының дефолт болуына қарай ішінара ұсыныла алады; осы ретте Талаптың барлық сомасы Шарт бойынша Лизинг алушының Лизинг беруші алдындағы жалпы борышынан аспауы тиіс.

2. Кепілдікке қол қоя отырып, Кепілгер Лизинг алушымен бірге өзінің ортақ жауапкершілігі туралы сөзсіз түсінетіндігін білдірді, бұл Лизинг берушінің ҚР заңнамасына сәйкес Шарт бойынша Лизинг алушыға ұсынуға құқылы барлық қаржылық (ақшалай) талаптарды Кепілгерге де, яғни Лизинг алушының Лизинг беруші алдындағы міндеттемелерінің толық көлемінде ұсынуға құқылы екендігін білдіреді. Кепілдік бойынша Талапты Лизинг беруші Лизинг алушының Шарт бойынша міндеттемелерді орындау мерзімі келген, алайда Лизинг алушы өзінің міндеттемелерін орындамаған кезде кез келген уақытта ұсынуға құқылы.

3. Кепілгер Лизинг берушінің бірінші жазбаша талабын (бұдан кейін – «Талап» алғаннан кейінгі үш жұмыс күні ішінде Лизинг берушінің пайдасына барлық төлемдерді жасауға міндеттенеді. Осы ретте Кепілгер Лизинг алушының Шарт бойынша міндеттемелерін

1.1. В Сумму Гарантии входит сумма основного долга, вознаграждение, неустойки, расходы по истребованию Лизингодателем сумм долга, и все иные суммы задолженностей, предусмотренных Договором, указанных в п.1.2 настоящей Гарантии, о чем мы/я, Гарант, уведомлены и безотзывно согласны.

1.2. Гарант обязуется солидарно с Лизингополучателем отвечать перед Лизингодателем за выполнение Лизингополучателем обязательств, указанных в Договоре в том же объеме, как и Лизингополучатель, включая, но не ограничиваясь (далее по тексту совместно именуемые – «**Сумма Гарантии**»):

- сумму основного долга;
- сумму вознаграждения;
- сумму неустойки за просроченную задолженность основного долга и вознаграждения, которая начисляется в соответствии с Договором.
- другие расходы и убытки Лизингодателя по взысканию долга и/или вызванные неисполнением либо ненадлежащим исполнением обязательств Лизингополучателем. Требование по Гарантии может содержать всю сумму долга по Договору, либо Требование может выставляться Гаранту частями, по мере наступления случаев дефолта Лизингополучателя по Договору; при этом, общая сумма Требований не может превышать общего долга Лизингополучателя перед Лизингодателем по Договору.

1. Подписанием Гарантии Гарант выразил свое безусловное понимание о своей солидарной ответственности с Лизингополучателем, означающей, что Лизингодатель вправе в соответствии с законодательством РК предъявлять все финансовые (денежные) требования к Гаранту, которые он вправе предъявлять к Лизингополучателю по Договору, то есть в полном объеме обязательств Лизингополучателя перед Лизингодателем. Предъявление Требования по Гарантии Лизингодатель вправе осуществлять в любое время, когда наступил срок исполнения Лизингополучателем обязательства по Договору, но Лизингополучатель не исполняет свое обязательство.

2. Гарант обязуется после получения первого письменного требования (далее - Требование) Лизингодателя, произвести в пользу Лизингодателя все платежи в течение трех рабочих дней. При этом Гарант не вправе требовать, а Лизингодатель не обязан

орындамағанының немесе тиісті дәрежеде орындамағанының қандай да бір дәлелдерін сұрауға құқығы жоқ, ал Лизинг беруші оны беруге міндетті емес.

4. Лизинг алушы Шарт бойынша өзінің міндеттемелерінің кез келгенін бұзған жағдайда, Кепілгер негізгі борыш сомасын, сыйақыны (айыппұлды, өсімпұлды), шығыстарды, залалдарды және Шартта көзделген басқа да төлемдерді қоса алғанда, бірақ олармен шектелмей, Лизинг берушіге Лизинг берушінің төлем жасау туралы жазбаша талабын алған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде Шарт бойынша Лизинг алушының Лизинг беруші алдындағы барлық берешек сомасын бірдей төлеу бойынша сөзсіз және кері қайтарылмайтын міндеттемесін өзіне қабылдайды.

5. Кепілгер жоғарыда көрсетілген Лизинг берушінің талабын орындамаған (тиісті дәрежеде орындамаған) жағдайда, негізгі борышты және/немесе сыйақыны және/немесе тұрақсыздық айыбын / мерзімінен кешіктірілген берешекті өтеу қажет болған кезде Кепілгер Кепілгердің кез келген екінші деңгейдегі банкте, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда ашылған кез келген банктік шотынан ақшаны өндіріп алуға, соның ішінде төлем талаптарын ұсыну арқылы өндіріп алуға, сонымен қатар Кепілгердің кез келген екінші деңгейдегі банкте ашылған кез келген банктік шотынан ақшаны алып қоюға сөзсіз келісімін береді.

Осы Кепілдік Шарттың талаптарына сәйкес Лизинг алушының Лизинг беруші алдында пайда болған бірақ осы Кепілдік сомасынан аспайтын берешек сомасын даусыз тәртіппен есептен шығару үшін растаушы құжат болып табылады.

6. Лизинг беруші Кепілгердің теңгемен ашылған шоттарынан Шарт бойынша Лизинг алушының берешек сомасын (шетел валютасында пайда болған) алып қойған (есептен шығарған) жағдайда, сонымен қатар Кепілгер Шарт бойынша Лизинг алушының берешек сомасын (шетел валютасында пайда болған) өтеу үшін теңгемен ақша аударған жағдайда, алып қойылған (қабылданған) ақша сомасын сәйкес шетел валютасына конвертациялауды Лизинг алушы конвертациялау күні Банк белгілеген осындай шетел валютасын сату бағамы бойынша жүргізеді. Осы ретте Банк банктің тарифтеріне сәйкес белгіленген конвертациялау үшін комиссия сомасын конвертацияланатын сомадан ұстап қалады.

предоставлять какие-либо доказательства неисполнения либо ненадлежащего исполнения Лизингополучателем своих обязательств по Договору.

3. В случае нарушения Лизингополучателем любого из своих обязательств по Договору, Гарант принимает на себя безусловное и безотзывное обязательство произвести Лизингодателю оплату всех без исключения сумм задолженности Лизингополучателя перед Лизингодателем по Договору включая, но не ограничиваясь: сумму основного долга, вознаграждения, неустойки (пени, штрафа), расходов, убытков и иных предусмотренных Договором платежей в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения письменного требования Лизингодателя об оплате.

4. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Гарантом требования Лизингодателя, указанного выше, Гарант дает свое безусловное согласие на обращение взыскания на деньги, в том числе путем предъявления платежных требований, имеющиеся на любых банковских счетах Гаранта, открытых в любых банках второго уровня, организациях осуществляющих отдельные виды банковских операций, а также на изъятие денег путём прямого дебетования банковских счетов Гаранта в любых банках второго уровня в случае необходимости погашения основного долга и/или вознаграждения и/или неустойки/ просроченной задолженности.

Настоящая Гарантия является подтверждающим документом для списания в бесспорном порядке суммы образовавшейся задолженности Лизингополучателя перед Лизингодателем согласно условиям Договора, но не превышающей суммы настоящей Гарантии.

5. В случае изъятия (списания) Лизингодателем сумм задолженности Лизингополучателя по Договору (образовавшейся в иностранной валюте) с тенговых счетов Гаранта, а также в случае перечисления Гарантом Лизингодателю денег в тенге для погашения задолженности Лизингополучателя по Договору (образовавшейся в иностранной валюте), конвертирование изъятых (полученных) сумм денег в соответствующую иностранную валюту будет осуществляться Лизингодателем по курсу продажи такой иностранной валюты, установленному Банком на день конвертации. При этом Банк производит удержание суммы комиссии за конвертацию, установленной

7. Кепілгер өзінің бастамасы бойынша кез келген уақытта (Лизинг берушінің жазбаша талабын алмай-ақ) Шарт бойынша берешектің барлық сомасын төлеуге құқылы.

8. Кепілгер Лизинг берушіге осы Кепілдік бойынша өзінің құқықтарын Кепілгердің келісімін алмай-ақ үшінші тұлғаға (үшінші тұлғаларға) қайта табыстау құқығын береді.

9. Кепілгер осы Кепілдікте көрсетілген Лизинг берушінің талаптарын орындау бойынша міндеттемелерді орындамаған (тиісті дәрежеде орындамаған) жағдайда, Кепілгер Лизинг берушіге мерзімінен кешіктірілген әрбір күн үшін орындалмаған төлем сомасының 0,5% (нөл бүтін оннан бес пайызы) мөлшеріндегі тұрақсыздық айыбын (өсімпұл) төлейді.

10. Осы Кепілдік оған Кепілгер қол қойған күннен бастап күшіне енеді және келесі жағдайлардың қайсысы кейін пайда болғанына қарай, Шарт бойынша Лизинг алушы Лизинг берушінің алдындағы өзінің барлық міндеттемелерін толық орындағанға дейін қолданыста болады.

11. Осы Кепілдіктің қағидалары Қазақстан Республикасының заңнамасында реттеледі. Осы Кепілдіктен туындатын мәселелер бойынша даулар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешімін табуы тиіс.

12. Осы Кепілдікке қатысты хабарламалар мен хабарлаулар осы Кепілдікте көрсетілген мекенжайлар бойынша жөнелтіледі. Хабарламалар мен хабарлаулар осы Кепілдікте көрсетілген алушының мекенжайына пошта арқылы жөнелтілсе немесе жеке қолына табысталса, тиісті түрде орындалған және оларды алушы қабылдаған болып есептеледі. Кепілгердің мекенжайы өзгерген және бұл туралы Лизинг берушіге хабарланбаған жағдайда, белгілі мекенжай бойынша жөнелтілген хабарламалар мен хабарлаулар тиісті түрде жеткізілген болып есептеледі. Алушы пошта қызметінен (ұйымынан) алған түбіртек хабарламаның немесе хабарлаудың жөнелтілгені фактісінің жеткілікті растамасы болып табылады. Осы ретте хат-хабардың келісі мерзімнен ерте жеткізілгені расталмаса, ол жөнелтілген сәттен бастап 3 (үш) күнтізбелік күн аяқталғаннан кейін алушыға жеткізілген болып есептеледі.

тарифами банка, из конвертируемых сумм.

6. Гарант вправе в любое время по своей инициативе (без получения письменного требования Лизингодателя) оплатить все суммы задолженности по Договору.

7. Гарант предоставляет Лизингодателю право переуступать свои права по настоящей Гарантии третьему лицу (третьим лицам) без получения согласия Гаранта.

8. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Гарантом обязательства по исполнению требования Лизингодателя, указанного в настоящей Гарантии Гарант выплачивает Лизингодателю неустойку (пеню) в размере 0,5% (ноль целых пять десятых процента) от суммы неисполненного платежа за каждый день просрочки.

9. Настоящая Гарантия вступает в силу с даты ее подписания Гарантом и действует до полного исполнения Лизингополучателем всех своих обязательств перед Лизингодателем по Договору - в зависимости от того, что из них наступит позже.

10. Положения настоящей Гарантии регулируется законодательством Республики Казахстан. Споры по вопросам, вытекающим из настоящей Гарантии, подлежат разрешению в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

11. Уведомления и извещения в отношении настоящей Гарантии направляются по адресам, указанным в настоящей Гарантии. Уведомления и извещения считаются совершенными должным образом и полученным адресатом, если они отправлены почтой на адрес получателя, указанный в настоящей Гарантии, либо вручены лично. В случае изменения адреса Гаранта и уведомления об этом Лизингодателя, уведомления и извещения, отправленные по известному адресу, считаются надлежащим образом доставленными. Достаточным подтверждением факта отправления уведомления или извещения является квитанция, полученная отправителем от почтовой службы (организации). При этом корреспонденция считается доставленной адресату по истечении 3 (трех) календарных дней с момента ее отправки, если нет подтверждения ее доставки в более ранние сроки.

12. ТАРАПТАРДЫҢ ЗАҢДЫ МЕКЕНЖАЙЛАРЫ МЕН ДЕРЕКТЕМЕЛЕРІ / ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Кепілгер / Гарант:

Аты-жөні / Ф.И.О. Нурумова
Виктория Юрьевна
Мекенжайы/Адрес: ҚР, Астана қ-
сы, Бектурова к-сі, 1 үй, 128 п. /
РК, г. Астана, ул. Бектурова, д. 1,
кв. 128.
ЖСН/ИИН: 731102400045
ЖСК/ИИК
KZ858562204134623450 в АК/АО
«Банк ЦентрКредит»
Жеке куәлік/Удостоверение
личности №050917144, 27.07.2021
ж. ҚР ПМ берген / выдан МВД РК
от 27.07.2021 г.

Кепілгер атынан /
От Гаранта:

Лизинг беруші / Лизингодатель:

«Банк ЦентрКредит» АҚ-тың еншілес
компаниясы «Center Leasing» ЖШС /
Дочерняя компания АО «Банк
ЦентрКредит» ТОО «Center Leasing»
Мекенжайы/Адрес:
ҚР, Алматы қ., Алмалы ауд., Толе би
көш., 143А-үй /
РК, г.Алматы, Алмалинский район,
улица Толе би, дом 143А
БСН/БИН 020140001503
«Банк ЦентрКредит» АҚ-тағы
ЖСК/ИИК KZ678562203116347262
(KZT) в АО «Банк ЦентрКредит»
БСК/БИК КСJBKZKX

Лизинг беруші атынан /
От Лизингодателя:

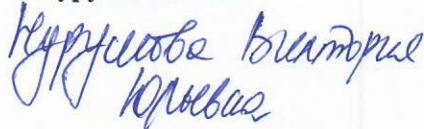
Лизинг алушы / Лизингополучатель:

"KazPromService" ЖШС /
ТОО "KazPromService"
Мекенжайы/Адрес: 101301, ҚР,
Ұлытау обл., Сәтпаев қ-сы, Абай
Құнанбаев к-сі, 68 үй. / 101301, РК,
обл. Ұлытау, г. Сатпаев, ул. Абая
Құнанбаева, д. 68.
БСН/БИН 130940024372
ЖСК/ИИК KZ458562203120977177 в
АК/АО «Банк ЦентрКредит»
БСК/БИК КСJBKZKX

Лизинг алушы атынан /
От Лизингополучателя:



Нурумова В. Ю.



Каймолдина Л. Т.

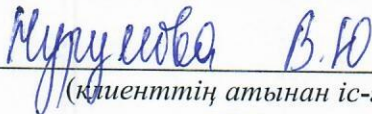
м.о./м.п. (болган кезде /при наличии)



Нурумова В. Ю.

м.о./м.п. (болган кезде /при наличии)

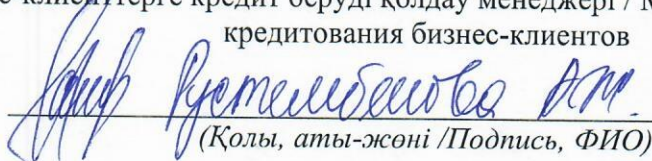
Кепілдікке менің көзімше қол қойған / Гарантия в моем присутствии подписана:



(клиенттің атынан іс-әрекет ететін тұлғаның аты-жөні /
ФИО лица, действующего от клиентов)

Қол қоюшының жеке тұлғасын тексердім және ол Кепілдікке сәйкес келеді/
Личность подписавшего мною проверена и соответствует Гарантии.

Бизнес-клиенттерге кредит беруді қолдау менеджері / Менеджер поддержки
кредитования бизнес-клиентов



(Қолы, аты-жөні /Подпись, ФИО)